

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7087/2546

นาง รัตน์ พงศ์กระทุงหรือทิพรหรือทิพย์
รส กับพวก

นาย วิมล พงศ์กระทุง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ทั้งสี่กับจำเลยทั้งสองตกลงทำกันให้ศาลชั้นต้นเดินเผชิญสืบที่พิพาท หากศาลเห็นว่าโจทก์ทั้งสี่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่นนอกจากทางพิพาทแล้ว โจทก์ทั้งสี่ยอมแพ้คดีหากไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่นจำเลยทั้งสองยอมแพ้คดีข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลชั้นต้นในการเดินเผชิญสืบตามที่คู่ความนำชี้ว่านอกจากที่พิพาทที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่าเป็นทางแล้ว จำเลยทั้งสองนำชี้มีทางออกสู่ทางสาธารณะอีกสามเส้นทาง ซึ่งแต่ละเส้นทางเป็นทางเดินในสวนมีความกว้างขนาดคนเดินได้ ไม่ใช่ทางเข้าออกของรถยนต์ และต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ได้ยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะหรือเป็นทางภารจำยอม โจทก์ที่ 1 ย่อมไม่อาจใช้ทางได้โดยชอบเพื่อออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งมีผลเท่ากับไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าถือไม่ได้ว่าทางดังกล่าวเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะตามที่ทำกัน และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดีตามคำทำนั้น ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นที่คู่ความทำกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาท ถ้าจำเลยทั้งสองไม่รื้อให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสอง

ร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ดังนั้น หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของศาล โจทก์ที่ 1 มีสิทธิที่จะบังคับคดีต่อไปโดยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดีจัดการให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296
ทวิ ได้อยู่แล้ว โจทก์ที่ 1 จะขอรื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายหาได้ไม่

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20473
โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 70/1 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 20456 ของนาย
ไข่ ทิพรสหรือทิพย์รส บิดาโจทก์ที่ 2 โดยนายไข่ทำพินัยกรรมยกให้แก่โจทก์ที่ 3
โจทก์ทั้ง 4 ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 70 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 20456 ของนายไข่บิดา
นายจวน ทิพรส สามิโจทก์ที่ 4 ซึ่งนายไข่ทำพินัยกรรมยกให้แก่เด็กหญิงจินตนา ทิพ
รส บุตรสาวโจทก์ที่ 4 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 110 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
20495 ที่ดินของโจทก์ที่ 1 ทิศเหนือจดคลองหยวด ทิศใต้จดที่ดินของจำเลยที่ 2 ทิศ
ตะวันออกจดที่ดินของจำเลยที่ 1 และทิศตะวันตกจดที่ดินของนายไข่ ส่วนที่ดินของ
นายไข่ที่มีบ้านเรือนของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ปลูกสร้างทิศเหนือจดคลองหยวดและที่ดิน
ของบุคคลอื่น ทิศใต้จดที่ดินของจำเลยที่ 2 ทิศตะวันออกจดที่ดินของโจทก์ที่ 1 และ
ทิศตะวันตกจดที่ดินของบุคคลอื่น ที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ดินของนายไข่ที่โจทก์ที่
2 ถึงที่ 4 ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่จึงถูกที่ดินของจำเลยทั้งสองและบุคคลอื่นปิดล้อม
ทุกด้าน จำเลยที่ 2 ไม่ยอมรื้อรั้วลวดหนามเปิดให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และบริวาร
เดินออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ตามบันทึกเรื่องประนีประนอมยอมความระงับข้อ
พิพาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2540 จำเลยที่ 1 กับพี่น้องร่วมกันปิดกั้นที่ดินของ

จำเลยที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาวจากทิศเหนือมาทิศใต้ 46 เมตร ตามแผนที่พิพาทท้ายฟ้องไม่ให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ครอบครองของโจทก์ที่ 4 และบริวารออกสู่ทางสาธารณะ นำผลิตผลออกไปจำหน่าย นำสัมภาระต่าง ๆ เข้าไปในที่ดิน ขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทตามแผนที่พิพาทสังเขปท้ายฟ้องในกรอบเส้นสีแดงเป็นทางจำเป็นให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาท ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้รื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสองร่วมเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนทางจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 20473 และ 20456 ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ทางพิพาทตามฟ้องไม่ใช่ทางจำเป็นที่โจทก์ทั้งสองจะใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินโจทก์ทั้งสองกับถนนสาธารณะ เพราะโจทก์ทั้งสองยังมีทางเข้าออกทางอื่นอีกหลายทางทางแรกโดยผ่านที่ดินของนายช่วง กว้าง 8 เมตร รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ซึ่งบิดาโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ใช้ทางนี้เข้าออกเป็นเวลา 20 ถึง 30 ปี ทางที่สองโดยผ่านที่ดินของนางช่วย สมศรี ซึ่งใช้เป็นทางเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ผ่านได้ ทั้งสามทางดังกล่าวโจทก์ทั้งสองยังคงใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะบ้านหวิด-ตำบลท่าดี จนถึงปัจจุบันขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองตกลงทำกันว่าขอให้ศาลเดินเผธิญ์สืบ หากศาลเห็นว่าโจทก์ทั้งสองมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่นนอกจากทางพิพาทแล้วโจทก์ทั้งสองยอมแพ้คดี หากโจทก์ทั้งสองไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่น จำเลยทั้งสองยอมแพ้คดี โดยคู่ความไม่ตั้งใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องในกรอบเส้นสีแดงเป็นทางจำเป็นเพื่อประโยชน์ของโฉนดที่ดินเลขที่ 20473 ตำบลกำแพงเขา อำเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วลวดหนาม และสิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาท ถ้าจำเลยทั้งสองไม่รื้อถอนให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 มีปัญหาวินิจฉัยว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตรงตามคำทำหรือไม่ปัญหานี้ในชั้นพิจารณาโจทก์ทั้งสี่กับจำเลยทั้งสองตกลงทำกันให้ศาลชั้นต้นเดินเผชิญสืบที่พิพาท หากศาลเห็นว่า โจทก์ทั้งสี่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่นนอกจากทางพิพาทแล้ว โจทก์ทั้งสี่ยอมแพ้คดี หากไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทางอื่นจำเลยทั้งสองยอมแพ้คดี ตามรายงานกระบวนการพิจารณาศาลชั้นต้นวันที่ 9 มิถุนายน 2542 และข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลชั้นต้นในการเดินเผชิญสืบรายงานกระบวนการพิจารณาวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ตามที่คู่ความนำขึ้นนอกจากที่พิพาทที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่าเป็นทางแล้วจำเลยทั้งสองนำชี้มีทางออกสู่ทางสาธารณะบ้านห้วยด-ท่าดี อีกสามเส้นทางคือ ทางที่หนึ่งผ่านที่ดินของนางเจือ ทางที่สองผ่านที่ดินนางช่วย และทางที่สามผ่านที่ดินของนายช่วง ซึ่งแต่ละเส้นทางเป็นทางเดินในสวนยางพารามีความกว้างขนาดคนเดินได้ ไม่ปรากฏร่องรอยว่าเป็นทางเข้าออกของรถยนต์ และทางเข้าออกดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่น โดยไม่ปรากฏว่าทางดังกล่าวนี้เจ้าของที่ดินได้ยกให้เป็นทางสาธารณะหรือตกเป็นทางภารจำยอมข้อเท็จจริงเช่นนี้ย่อมจะเห็นได้ว่า ทางทั้งสามซึ่งเป็นเส้นทางอื่นที่

จะออกสู่ทางสาธารณะบ้านหวิด-ท่าดี นั้น จะต้องผ่านที่ดินสวนยางพาราของนางเจือ นางช่วยและนายช่วง ซึ่งไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินทั้งสามรายนี้ได้ยกที่ดินเป็นทางดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะหรือเป็นทางภารจำยอม โจทก์ที่ 1 ย่อมไม่อาจใช้ทางทั้งสามนี้ได้โดยชอบเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้ซึ่งมีผลเท่ากับไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ถือไม่ได้ว่าทางออกดังกล่าวเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะตามที่ทำกัน และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแพ้คดีตามคำทำนั้น ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นที่คู่ความทำกัน ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษา ฎีกาโจทก์ที่ 1 ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษাবังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาท ถ้าจำเลยทั้งสองไม่รื้อให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้น เห็นว่า หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล โจทก์ที่ 1 มีสิทธิที่จะบังคับคดีต่อไปโดยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้ว โจทก์ที่ 1 จะขอรื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทในที่ดินตามโฉนดที่ดินและในที่ดินตามหนังสือรับรองประโยชน์ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องในกรอบเส้นสีแดง (กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร) เป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 20473 ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวางออกจากทางพิพาทคำขออื่นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บรรหาร มลทวี่-สายัันต์ สุรสมภพ-สุพัฒน์ บุญยุบล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ